Судебный акт по делу № 88-746/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16814463&case_uid=3790d85f-69e3-4791-98f5-4cb782a2be77&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-746/2026 - (88-32804/2025)

УИД 77RS0024-02-2024-007081-84

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

10 февраля 2026 года город Москва

Мотивированное определение изготовлено 19 февраля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Сокуровой Ю.А.,

судей Полозовой Д.В. и Копылова-Прилипко Д.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5176/2024 по иску Фетисовой

Е.В.

, Фетисовой

А.Р,

к Департаменту городского имущества г. Москвы (далее – ДГИ г. Москвы) о признании права пользования жилым помещением и понуждении к заключению договора социального найма

по кассационной жалобе Фетисовой Е.В., Фетисовой А.Р. на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26.06.2025

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Полозовой Д.В., объяснения представителя Фетисовой Е.В., Фетисовой А.Р. по доверенности Горловой А.А., представителя ДГИ г. Москвы по доверенности Соколинской И.А., возразившей по доводам кассационной жалобы,

у с т а н о в и л а:

Фетисова Е.В., Фетисова А.Р. обратились с иском к ДГИ г. Москвы о признании права пользования жилым помещением и понуждении к заключению договора социального найма в отношении занимаемой изолированной комнаты по адресу:

<адрес>

(общежитие).

Требования мотивированы тем, что истцы проживают по адресу:

<адрес>

(общежитие), где, занимают изолированную комнату

№

. Указанное жилое помещение было предоставлено в связи с трудовыми отношениями с ОА «Красный суконщик», сотрудником которого Фетисова Е.В. являлась с 1992 г. по 09.03.2005. Истец также указала, что 08.03.2002 у нее родилась дочь Фетисова А.Р., которая с момента рождения также проживает в спорном жилом помещении. В 2010 году на основании распоряжения ФАУГИ в г. Москве

от 27.05.2010

№

здание, в котором расположено спорное жилое помещение, передано в собственность г. Москвы с изменением статуса жилого помещения с общежития на многоквартирный коммунальный дом. Решением Симоновского районного суда города Москвы от 09.12.2015 по гражданскому делу №2-10752/2015 ДГИ г. Москвы отказано в удовлетворении заявленных требований о выселении Фетисовой Е.В. и Фетисовой А.Р. без предоставления иного жилого помещения. Распоряжением Правительства Москвы от 05.06.2019 № 268-РП многоквартирный дом, расположенный по адресу:

<адрес>

признан аварийным, подлежащим сносу. Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 10.06.2019 № 42534 объекты жилищного строительства закреплены за ГУП ЦУГИ на праве хозяйственного ведения. Истец обратилась в ДГИ г. Москвы с заявлением о предоставлении жилого помещения для переселения из аварийного жилья, согласно указанному постановлению, но получила отказ со ссылкой на отсутствие необходимых документов, подтверждающих законное вселение.

Решением Симоновского районного суда г. Москвы от 04.12.2024 иск удовлетворен, за Фетисовой Е.В., Фетисовой А.Р. признано право пользования жилым помещением, расположенным по адресу:

<адрес>

, на ДГИ г. Москвы возложена обязанность заключить с Фетисовой Е.В., Фетисовой А.Р. договор социального найма на данную комнату.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26.06.2025 решение Симоновского районного суда г. Москвы от 04.12.2024 отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении иска.

В кассационной жалобе заявители, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, просят отменить апелляционное определение, направив гражданское дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В судебном заседании суда кассационной инстанции объявлялся перерыв с 20.01.2026 до 10.02.2026 14.00 часов.

Согласно статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Такие нарушения были допущены судом апелляционной инстанции.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела,

<адрес>

включен в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, утвержденную постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП.

В настоящее время осуществляется переселение жителей из указанного многоквартирного дома.

В 1992 году в связи с трудовыми отношениями в ОА МСК «Красный суконщик» по решению предприятия истцу Фетисовой (ранее Титковой) Е.В. предоставлено койко-место в общежитии по адресу:

<адрес>

.

Согласно отзыва ответчика, в 2010 году на основании распоряжения ФАУГИ в г. Москве от 27.05.2010 №1023 вышеуказанное общежитие передано в собственность г. Москвы.

Решением Симоновского районного суда города Москвы от 09.12.2015 по гражданскому делу №2-10752/2015 отказано в удовлетворении заявленных требований ДГИ г. Москвы о выселении Фетисовой Е.В. и несовершеннолетней дочери Фетисовой А.Р. из спорного жилого помещения по адресу:

<адрес>

без предоставления иного жилого помещения.

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции руководствовался положениями ст.ст. 10, 11, 60 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), ст. 5, 7, 13 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (далее – Вводный закон) и исходил из того, что Фетисова Е.В. постоянно проживает в жилом помещении в здании, ранее являвшимся общежитием, предоставленном в 1992 г. в связи с трудовыми отношениями с ОА МСК «Красный суконщик», переданном впоследствии в собственность г. Москвы, производит оплату жилья и коммунальных услуг, осуществляет текущий ремонт, иного жилого помещения в собственности или пользовании не имеет. Поскольку на момент перехода здания бывшего общежития в муниципальную собственность Фетисовы Е.В. уже в нем проживали, были вселены до введение в действие ЖК РФ, суд пришел к выводу о том, что истцы проживают в жилом помещении по спорному адресу на законных основаниях на условиях договора социального найма, в связи с чем, у ответчика имеется обязанность по заключению договора социального найма на занимаемое истцами жилое помещение.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции формально сослался на то, что суд принял обжалуемое решение с возложением на ответчика обязанности заключить с истцами договор социального найма на комнату

№

в

<адрес>

по адресу:

<адрес>

, в то время как по данным актуальной экспликации и поэтажного плана, принятых судом апелляционной инстанции в качестве новых доказательств, комната

№

<адрес>

является кухней, квартира переоборудована без разрешения.

Выводы суда апелляционной инстанции законными и обоснованными признаны быть не могут, поскольку постановлены с нарушением норм процессуального и материального права.

Приобщая к материалам дела новое доказательство (т.1 л.д.124), представленное ДГИ г. Москвы с апелляционной жалобой и закладывая его в основу отказа в иске, суд апелляционной инстанции не констатировал невозможность по какой-либо причине со стороны ДГИ г. Москвы представить его своевременно в суд первой инстанции.

Дата, по состоянию на которую подготовлена представленная ДГИ г. Москвы экспликация, судом не установлена, в ней содержится лишь указание на ее распечатку 26.02.2025, в то время как решение суда по делу принято 04.12.2024.

Также с учетом нового принятого доказательства суд апелляционной инстанции должен был поставить на обсуждение сторон вопрос об изменении нумерации помещений в

<адрес>

по адресу

<адрес>

целях установления истинного номера спорного помещения, на которое претендуют истцы, проживая в нем.

Кроме того, судом апелляционной инстанции проигнорированы преюдициальные выводы решения Симоновского районного суда города Москвы от 09.12.2015 по гражданскому делу №2-10752/2015, которым отказано в удовлетворении заявленных требований ДГИ г. Москвы о выселении Фетисовой Е.В. и несовершеннолетней дочери Фетисовой А.Р. из спорного жилого помещения по адресу:

<адрес>

без предоставления иного жилого помещения и установлен факт предоставления спорного жилого помещения истцу, отнесение Фетисовых к числу лиц, на которых распространяются положения ст. 13 Вводного закона и констатирована невозможность их выселения без предоставления иного жилого помещения.

В связи с этим судом апелляционной инстанции не учтено, что в соответствии с ч. 1 ст. 7 Вводного закона, к отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в зданиях, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям, и использовались в качестве общежитий или служебных жилых помещений, и переданы в ведение органов местного самоуправления, вне зависимости от даты передачи этих жилых помещений и от даты их предоставления гражданам на законных основаниях применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит, что допущенные при рассмотрении дела нарушения норм материального и процессуального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных жилищных прав и законных интересов заявителей, в связи с чем апелляционное определение подлежит отмене с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение.

При новом рассмотрении суду следует установить фактическое спорное жилое помещение с учетом перенумерации помещений в

<адрес>

по адресу

<адрес>

рассмотреть спор с учетом установленных обстоятельств и преюдициальных выводов решения Симоновского районного суда города Москвы от 09.12.2015.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26.06.2025 отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе судей.

Председательствующий

Судьи